МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2023 оны 08 дугаар сарын 22 № 03/40 Улаанбаатар хот

"САУСГОБИ СЭНДС" ХХК-ИЙН ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ ШЮЙ ЖИНЬ ШӨН ТАНАА

"Саусгоби сэндс" ХХК-ийн туслах хуульч Б.Нарангараваас ирүүлсэн "...намайг тус компанийн зүгээс албан тушаал үндэслэлгүйгээр бууруулсан тул миний бие тус асуудлаар шүүхэд хандсаны дагуу урьд эрхэлж байсан албан тушаалд эгүүлэн томилох шийдвэр гарсан. Үүнээс хойш тус компанийн ахлах менежер Д.Нэмэхбаяр, ахлах хуульч А.Энхболд нар нь албан тушаалын давуу байдлаа ашиглаж намайг ажилд эгүүлэн томилохгүй байх явуулга хийх, ажлын байрны тодорхойлолтод заасан ажлыг хүлээлгэж өгөхгүй ажиллах нөхцөл боломжоор хангахгүй байх, бусад ажилчдаас ялгаварлан гадуурхах зэргээр ажлын байрны дарамт үзүүлдэг" гэх гомдлын дагуу Комисс талуудаас тайлбар авч, цугларсан баримт, мэдээллийг судлах зэрэг шалгах ажиллагаа явуулахад дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна. Үүнд:

1. Б.Нарангаравт гүйцэтгэх захирлын 2022 оны 05 дугаар сарын 06-ны өдрийн А/58 дугаар тушаалаар "Албан тушаал бууруулах сахилгын арга хэмжээ" ногдуулсныг тэрээр эс зөвшөөрч Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхэд ханджээ. Тус шүүх хэргийг хянан хэлэлцэж түүнийг урьд эрхэлж байсан албан тушаалд эгүүлэн томилох тухай 2022 оны 10 дугаар сарын 04-ний өдрийн 02825 дугаар шүүхийн шийдвэрт хариуцагч тал гомдол гаргаснаар Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхээс анхан шатны шүүхийн шийдвэрийг хэвээр үлдээж шийдвэрлэсэн байна.

   Тус шийдвэрийг үндэслэн Б.Нарангаравыг гүйцэтгэх захирлын 2023 оны 03 дугаар сарын 23-ны өдрийн Б/164 дугаар тушаалаар туслах хуульчаар томилсон боловч түүний ажлын байрны тодорхойлолтод заасан ажил үүргийг хүлээлгэн өгсөн талаарх баримт байхгүй байна. Б.Нарангараваас түүний өмнө эрхэлж байсан ажил, гэрээ, баримтуудыг 2022 оны 04 дүгээр сарын 18-ны өдөр гүйцэтгэх захирлын туслах Г.Саруул хүлээн авсан талаар ажил хүлээлцэх акт үйлдэж, гарын үсэг зурж баталгаажуулжээ.

   Тус компанийн ахлах хуульч А.Энхболд "...Б.Нарангарав нь ажлын байрны тодорхойлолтод заасан ажлаа гүйцэтгэж байгаа, цахимаар түүний гүйцэтгэх ажлыг нээж өгсөн. Хоёр журам боловсруулах үүрэг өгсөн боловч хугацаандаа гүйцэтгээгүй байна" гэсэн тайлбарыг өгсөн байна.

   Мөн Б.Нарангарав нь ажлын байрны тодорхойлолтод заасан ажил үүргээ гүйцэтгэх боломжоор хангаж гэрээний төсөл боловсруулахад гэрээний хавтаст нэвтрэх зөвшөөрөл хүсэж 2023 оны 05 дугаар сарын 04-ний өдөр менежер Д.Нэмэхбаярт цахимаар захидал илгээсэн байх бөгөөд нэвтрэх зөвшөөрлийг тухайн өдөр олгосон байна.

15007016

Хүний эрхийн Түгээмэл Тунхаглалын 23 дугаар зүйлийн 1-д "Хүн бүр хөдөлмөрлөх, ажлаа чөлөөтэй сонгох, хөдөлмөрийн шударга, аятай нөхцөлөөр хангуулах, ажилгүйдлээс хамгаалуулах эрхтэй", Эдийн засаг, нийгэм, соёлын эрхийн тухай олон улсын пактын 6 дугаар зүйлийн 1-д "Энэхүү Пактад оролцогч улсууд хүн бүр аж төрөхдөө чөлөөтэй сонгох, чөлөөтэй тохиролцох боломжийг олгосон хөдөлмөрлөх эрхийг хүлээн зөвшөөрөх" гэж тус тус заасан.

Мөн Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 61 дүгээр зүйлийн 61.2 дахь хэсэгт "Энэ хуулийн 61.1.2, 61.1.3-т заасан үндэслэлээр урьд эрхэлж байсан ажил, албан тушаалд эгүүлэн тогтоосон бол ажилтантай өмнө үүсгэсэн хөдөлмөр эрхлэлтийн харилцаа бүхэлдээ сэргээгдэнэ..." гэжээ.

Мөн гүйцэтгэх захирлын 2022 оны Б/01 дугаар тушаалаар "Хөдөлмөрийн дотоод журам"-ыг батлсан байх бөгөөд тус журмын 4.1.3-т "хөдөлмөрийн дотоод журам,бусад журам, ажлын байрны тодорхойлолтод, энэхүү гэрээгээр хүлээсэн үүрэг, түүнчлэн удирдлагын өгсөн үүрэг, даалгаврыг цаг хугацаанд нь биелүүлэхийг ажилтнаас шаардах", 5.2.1-д "хөдөлмөрийн гэрээ болон ажлын байрны тодорхойлолтод заасан ажил үүргээ биечлэн, үнэнчээр, өөрийн ур чадвар, боломжоо дайчлан, цаг хугацаанд нь гүйцэтгэх, ажлын цагийг үр бүтээлтэй, хариуцсан ажилдаа зориулан зарцуулах"-аар тусгасан байна.

Дээрхээс үзэхэд ажил олгогч түүнтэй байгуулсан гэрээ, ажлын байрны тодорхойлолтод заасан ажил үүргийг зохих хууль, журмын дагуу гүйцэтгүүлэхийн тулд ажлаа цахим болон цаасан хэлбэрээр чөлөөтэй ажиллах нөхцөлөөр хангаж, нөгөө талаар ажлын гүйцэтгэлийг шаардах, үүрэг хариуцлага хүлээлгэх үндэслэлтэй юм.

2. Б.Нарангарав нь урьд авч байсан дундаж цалин хөлстэй тэнцэх олговрыг олгож, нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын дэвтэрт зохих бичилт хийх тухай, Хөдөлмөрийн эрхийн маргаан таслах комисс байгуулагдсан эсэх талаарх мэдээлэл хүсэх тухай өргөдөл, гомдлыг тус компанийн ерөнхийлөгч гүйцэтгэх захирал Шюй Жинь Шөн-д 2023 оны 04 дүгээр сарын 04, 07-ны өдрүүдэд гаргасан байх бөгөөд тус хүсэлтийг шийдвэрлээгүй, хариу өгөөгүй байна. Энэ талаар холбогдох албан тушаалтнаас тодруулахад "...Б.Нарангарав нь байгууллагын удирдлагад хандаж гомдол гаргаагүй" гэжээ.

Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 42 дугаар зүйлийн 42.1.5 дахь заалтад "хөдөлмөрлөх эрх, хууль ёсны ашиг сонирхол нь зөрчигдсөн гэж үзвэл эрх бүхий этгээдэд гомдол гаргах", Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд өргөдөл, гомдол гаргаж шийдвэрлүүлэх тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.1 дэх хэсэгт "Өргөдөл, гомдлыг хүлээн авсан өдрөөс хойш 30 хоногт багтаан шийдвэрлэнэ. Шаардлагатай тохиолдолд уг хугацааг тухайн байгууллагын удирдах албан тушаалтан 30 хүртэл хоногоор нэмж сунгаж болно. Хугацаа сунгасан тухай өргөдөл, гомдол гаргагчид мэдэгдэнэ" гэсэн заалтын хэрэгжилтийг хангаагүй байна.

Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1 дэх хэсэгт ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд хүнийг үзэл бодол, бусад шинжээр шууд, эсхүл шууд бусаар ялгаварлан гадуурхах, эрхийг нь хязгаарлах, давуу байдал олгохыг хориглохоор заасан бөгөөд, мөн зүйлийн 6.2 дахь хэсэгт хуульд заасан аль нэг шинжээр ялгаа, давуу байдал тогтоосон аливаа шийдвэр үйлдлийг шууд ялгаварлан гадуурхалт гэж ойлгохоор, хүн бүрд адил тэгш үйлчлэхээр заасан боловч хэрэгжилтийн явцад хувь хүн, эсхүл бүлэг

хүнийг ялгаварлан гадуурхах, эрхийг нь хязгаарлах, давуу байдал тогтоосноор тэгш байдал, боломжийг алдагдуулахад хүргэж байгаа аливаа шийдвэр, үйлдлийг шууд бус ялгаварлан гадуурхалт гэж ойлгохоор баталгаажуулж, ялгаварлан гадуурхалтаас ангид байх орчин нөхцөлийг бүрдүүлэхийг ажил олгогчид үүрэг болгосон.

Иймд ажил олгогчийн зүгээс Б.Нарангаравыг ажиллах нөхцөлөөр бүрэн хангаагүй, холбогдох хууль, журмын дагуу байгууллагын удирдлагад гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлээгүй зэргээс үзэхэд түүнийг хөдөлмөрлөх тэгш боломжоор хангах, хуульд заасан ялгаварлан гадуурхалтаас ангид байх орчныг бүрдүүлээгүй байна.

Дээрх нөхцөл байдлыг үндэслэн Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэгт заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн дагуу дараах Зөвлөмжийг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Олон улсын гэрээ, Хөдөлмөрийн тухай хуульд заасан хөдөлмөрлөх эрхийн үндсэн зарчмын дагуу ажилтантай байгуулсан хөдөлмөрийн гэрээ, ажлын байрны тодорхойлолтод заасан ажил үүргийг гүйцэтгэх боломжоор бүрэн хангах;
2. Ажилчдаас удирдлагад хандаж гаргасан өргөдөл, гомдол, хүсэлтийг холбогдох хууль болон бусад хууль, журмын дагуу шийдвэрлэж, үндэслэл бүхий хариуг өгч хэвших;
3. Хөдөлмөрийн тухай хууль, Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хууль болон холбогдох бусад хууль тогтоомжид заасан ажил олгогчийн үүргийг зохих ёсоор хэрэгжүүлж, ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцааны аливаа дарамт, ялгаварлан гадуурхалтаас ангид орчин бүрдүүлж, хуулийн биелэлтийг хангаж ажиллахыг байгууллагын удирдах албан тушаалтнуудад үүрэг болгох, хүний эрхийн мэдлэг ойлголтыг дээшлүүлэх сургалтыг үе шаттай зохион байгуулах;

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт “Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй” гэж заасан.

Дээрх Зөвлөмжийн мөрөөр арга хэмжээг авч, холбогдох баримт, мэдээллийг Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 30 хоногийн дотор бичгээр хариу ирүүлнэ үү.

Хувийг гомдол гаргагчид.

ГИШҮҮН Х.МӨНХЗУЛ